

BEOS-2727/25

Warszawa, 26 stycznia 2026 r.

WYDZIAŁ OBSŁUGI PREZYDIUM SEJMU

L. dz.

SPS-III.020.400.10.2025

Data wpływu

23. I. 26r.

Pan

Włodzimierz Czarzasty

Marszałek Sejmu

Rzeczypospolitej Polskiej

**Opinia w sprawie oceny skutków regulacji senackiego projektu ustawy
o zmianie ustawy o referendum lokalnym
(druk sejmowy nr 2126)**

Na podstawie art. 34 ust. 9b uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 1992 r.
– Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (Monitor Polski z 2022 r. poz. 990, ze zm.)
sporządza się następującą opinię:

I. Problem, który zamierza rozwiązać Wnioskodawca

Na podstawie załączonych do projektu uzasadnienia i Oceny Skutków Regulacji (OSR) należy przyjąć, że problem, który ma zostać rozwiązany dzięki projektowanej ustawie, dotyczy art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym¹. Wnioskodawca wskazuje, że w przepisie tym odsyła się do jednostek nieobowiązującej ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw² w zakresie wnoszenia i rozpoznawania protestów wyborczych oraz skutków ich uwzględnienia, zamiast do odpowiednich przepisów ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy³ (dalej: Kodeks wyborczy).

II. Rozwiązanie rekomendowane przez Wnioskodawcę

W projekcie przewidziana jest zmiana art. 66 ust. 2 ustawy o referendum lokalnym w zakresie odesłań do odpowiedniego stosowania przepisów Kodeksu

¹ Dz. U. z 2025 r. poz. 472.

² Utraciła moc z dniem 1 sierpnia 2011 r. (Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz. 113).

³ Dz. U. z 2025 r. poz. 365.

wyborczego dotyczących wnoszenia i rozpoznawania protestów wyborczych oraz skutków ich uwzględnienia. Obecnie w art. 66 ust. 2 zmienianej ustawy odsyła się do jednostek nieobowiązującej ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw.

Proponowana ustawa miałaby wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

III. Inne rozwiązania rozważane przez Wnioskodawcę

Wnioskodawca nie przedstawił informacji w zakresie analizy alternatywnych rozwiązań.

IV. Rozwiązania przyjmowane w innych państwach, w szczególności państwach członkowskich OECD/UE

Z uwagi na fakt, że projektowana zmiana ma charakter wyłącznie techniczny, odstąpiono od dokonania analizy porównawczej rozwiązań innych państw.

V. Skutki prawne projektowanej ustawy

1.

W projekcie zaproponowano zmianę art. 66 ust. 2 ustawy o referendum lokalnym, polegającą na zastąpieniu odesłań do jednostek redakcyjnych ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, która utraciła moc z dniem 1 sierpnia 2011 r., odesłaniami do odpowiednich przepisów Kodeksu wyborczego (tj. art. 392 § 1 i 2, art. 393, art. 394, art. 396 § 1-3, art. 397).

Należy zauważyć, że na podstawie art. 11 pkt 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Kodeks wyborczy⁴ odesłania zawarte w obowiązujących przepisach do ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw należy interpretować jako odesłania do odpowiednich przepisów Kodeksu wyborczego. W konsekwencji art. 66 ust. 2 ustawy o referendum lokalnym, pomimo formalnego odwołania do uchylonego aktu normatywnego, podlega stosowaniu z uwzględnieniem właściwych przepisów Kodeksu wyborczego⁵.

Powyższe ustalenia nie podważają uzasadnienia projektowanej zmiany. Wprowadzenie przedmiotowej regulacji znajduje uzasadnienie w przesłankach o charakterze porządkującym i techniczno-legislacyjnym, wynikających z upływu czasu, a także potrzeby zapewnienia większej przejrzystości i jednoznaczności

⁴ Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz. 113 z późn. zm.

⁵ Zob. np.: postanowienie SA w Krakowie z 18.04.2013 r., I ACz 631/13, LEX nr 1416020.

obowiązujących przepisów prawa, w szczególności z perspektywy ich adresatów nieposiadających fachowej wiedzy prawniczej.

Planowana zmiana nie prowadzi do rozszerzenia ani ograniczenia uprawnień uczestników referendum w zakresie wnoszenia protestów, ani nie modyfikuje przesłanek ich uwzględnienia. Jej głównym celem jest przywrócenie spójności systemu prawnego i jednoznacznej podstawy prawnej dla stosowania przepisów w zakresie procedury protestów referendalnych.

Utrzymywanie w systemie prawnym odesłań do nieobowiązujących aktów normatywnych negatywnie wpływa na przejrzystość i spójność regulacji oraz może prowadzić do wątpliwości interpretacyjnych w praktyce stosowania prawa.

Trybunał Konstytucyjny wielokrotnie podkreślał, że z art. 2 Konstytucji wynika obowiązek stanowienia prawa w sposób określony, jasny i precyzyjny, umożliwiający adresatom norm prawnych przewidzenie konsekwencji prawnych ich zachowań. W orzecznictwie wskazuje się, że przepisy nie mogą wprowadzać niepewności co do treści normy prawnej (por. m.in.: wyrok TK z dnia 14 czerwca 2000 r.⁶; wyrok TK z dnia 23 kwietnia 2008 r.⁷).

Projektowane rozwiązanie w pełni realizuje konstytucyjny wymóg określoności prawa, zapewniając jednoznaczną podstawę do stosowania aktualnie obowiązujących przepisów Kodeksu wyborczego w zakresie trybu wnoszenia protestów, ich rozpoznawania oraz skutków ich uwzględnienia. Projektowana regulacja spełnia także wymogi § 156 Zasad techniki prawodawczej⁸ w zakresie precyzyjnego i jednoznacznego konstruowania odesłań do przepisów zewnętrznych.

Zasadne jest oczekiwanie, że planowana zmiana ułatwi stosowanie prawa zarówno przez sądy, jak i uczestników postępowań referendalnych. Zmniejszy ona ryzyko rozbieżności interpretacyjnych i wątpliwości co do właściwej podstawy prawnej podejmowanych rozstrzygnięć.

Opiniowany projekt był przedmiotem analiz Biura Ekspertyz i Oceny Skutków Regulacji Kancelarii Sejmu dotyczących zgodności z prawem Unii Europejskiej⁹. Projekt ten był także przedmiotem analizy BEOS w trybie art. 95a ust. 3 regulaminu Sejmu¹⁰.

2.

Opiniowany projekt nie dotyczy zagadnień unormowanych w Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności (EKPC).

VI. Skutki społeczne projektowanej ustawy

⁶ Sygn. P 3/00, OTK 2000, nr 5, poz. 138.

⁷ Sygn. SK 16/07, OTK-A 2005, nr 3, poz. 29.

⁸ Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie "Zasad techniki prawodawczej" (Dz. U. z 2016 r. poz. 283).

⁹ *Opinia w sprawie zgodności z prawem Unii Europejskiej senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o referendum lokalnym (przedstawiciel wnioskodawcy: senator Monika Jadwiga Piątkowska)*, opinia BEOS z 22 XII 2025 r., BEOS-WPEiM-2692/25.

¹⁰ *Opinia w sprawie stwierdzenia, czy senacki projekt ustawy o zmianie ustawy o referendum lokalnym (przedstawiciel wnioskodawcy: senator Monika Jadwiga Piątkowska) jest projektem ustawy wykonującej prawo Unii Europejskiej w rozumieniu art. 95a ust. 1 regulaminu Sejmu*, opinia BEOS z 22 XII 2025 r., BEOS-WPEiM-2693/25.

A. Podmioty, na które wpływa projekt:

1. Mieszkańcy uprawnieni do udziału w referendum lokalnym, którzy mogą wносить protesty referendalne. Aktualnie jest to 28,9 mln osób¹¹. Zmiana doprecyzowuje tryb i podstawę prawną ich rozpatrywania.
2. Sądy okręgowe właściwe do rozpoznawania protestów otrzymują podstawę prawną do stosowania aktualnych przepisów Kodeksu wyborczego przy rozpoznawaniu protestów dotyczących referendum lokalnego. Aktualnie jest 47 sądów okręgowych¹².
3. Organy jednostek samorządu terytorialnego (16 województw, 314 powiatów i 2479 gmin)¹³ – pośrednio, w zakresie organizacji referendum lokalnego oraz skutków ewentualnego uwzględnienia protestu (np. konieczność przeprowadzenia referendum ponownego).

B. Wpływ na społeczeństwo:

Skutki społeczne projektowanej regulacji mają charakter systemowy, ale są ograniczone i dotyczyć będą przede wszystkim wzmocnienia ochrony praw obywatelskich. Mieszkańcy biorący udział w referendum lokalnym zyskują jasną i aktualną podstawę prawną do wnoszenia protestów. Zwiększa to realność kontroli prawidłowości referendum i ochronę prawa do udziału w demokracji lokalnej. Przełoży się to na zwiększenie zaufania do organów tworzących prawo. Usunięcie nieobowiązujących przepisów eliminuje brak pewności prawna. Przejrzyste procedury sprzyjają większemu zaufaniu obywateli do sądów, samorządu i samej instytucji referendum lokalnego. Wynika to z koncepcji głoszącej, że zaufanie do instytucji zależy przede wszystkim od jakości jej działania, czyli bezstronności procedur, równości w traktowaniu spraw i obywateli, czy przejrzystości decyzji. Zaufanie obywateli do instytucji wzrasta, gdy są one postrzegane jako sprawiedliwe i bezstronne, nawet wówczas, gdy podejmowane decyzje – na przykład rozstrzygnięcia dotyczące protestu w sprawie referendum lokalnego – okazują się dla danego obywatela niekorzystne¹⁴.

C. Konsultacje społeczne:

W konsultacjach społecznych wzięło udział 19 osób, które przedstawiły 12 komentarzy do całości projektu. Przy tak niewielkiej liczbie uczestników trudno uznać wyniki konsultacji za miarodajne. Wskazywano, że zmiana ustawy o referendum lokalnym jest zasadna¹⁵. Przedstawione uwagi dotyczyły nadmiernego

¹¹ Liczba wyborców ogółem według rejestru wyborców w gminach w 3. kwartale 2025 r. to: 28 902 498 osób, por.

https://danewyborcze.kbw.gov.pl/indexa327.html?title=Rejestr_wyborc%C3%B3w_2025 [wszystkie źródła internetowe cytowane w niniejszej opinii zostały sprawdzone 25 I 2026 r.].

¹² Por. M. Cierpiat-Wolan (red.), *Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej*, Główny Urząd Statystyczny 2025, s. 163, <https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/roczniki-statystyczne/roczniki-statystyczne/rocznik-statystyczny-rzeczypospolitej-polskiej-2025,2,25.html>.

¹³ Por. *Baza JST: Samorząd terytorialny w Polsce*, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, <https://www.gov.pl/web/mswia/baza-jst>.

¹⁴ B. Rothstein, *The Quality of Government: Corruption, Social Trust and Inequality in International Perspective*, University of Chicago Press 2011.

¹⁵ ID komentarza: 97079.

minimalizmu proponowanych zmian¹⁶ i konieczności usunięcia luk prawnych¹⁷. Zwracano także uwagę, że zmiana nie rozwiązuje szerszych problemów ustawy o referendum lokalnym, zaś odpowiednie stosowanie przepisów Kodeksu wyborczego nadal może wymagać ich interpretacji¹⁸.

VII. Skutki gospodarcze projektowanej ustawy

Projektowane przepisy nie będą miały bezpośrednich skutków gospodarczych. Analizowany projekt nie wpływa na konkurencyjność gospodarki, przedsiębiorczość ani rynek pracy.

W trakcie konsultacji społecznych projektu ankietowani nie wskazali istotnych informacji dotyczących skutków gospodarczych.

VIII. Skutki projektowanej ustawy dla sektora finansów publicznych

Wnioskodawca prawidłowo rozpoznał skutki finansowe projektu wskazując w OSR, że regulacja nie będzie miała wpływu na sektor finansów publicznych, w tym budżetu państwa.

W trakcie konsultacji społecznych nie zgłoszono uwag stricte odnoszących się do skutków finansowych projektu.

IX. Inne skutki projektowanej ustawy

Nie zidentyfikowano innych skutków wejścia w życie projektowanej ustawy.

X. Zmiana obciążeń administracyjnych

Projektowana regulacja nie wprowadza nowych obciążeń administracyjnych.

XI. Konkluzje

1. Skutki prawne: Projektowana regulacja ma charakter techniczno-legislacyjny i porządkujący, polegający na dostosowaniu odesłań ustawowych do obowiązującego stanu prawnego. Jej skutkiem prawnym jest zwiększenie przejrzystości i pewności prawa poprzez zapewnienie jednoznacznej podstawy do stosowania przepisów Kodeksu wyborczego w zakresie protestów referendalnych. Opiniowany projekt nie dotyczy zagadnień unormowanych w EKPC.

¹⁶ ID komentarza: 96787.

¹⁷ ID komentarza: 97079.

¹⁸ ID komentarza: 96787.

2. Skutki społeczne: Skutkiem społecznym projektowanej regulacji jest zwiększenie przejrzystości, bezpieczeństwa prawnego i jakości demokratycznych procedur na poziomie lokalnym. Projekt porządkuje obowiązujące regulacje, zapewniając spójne i aktualne podstawy prawne dla rozpatrywania protestów referendalnych, co wzmacnia ochronę praw obywatelskich uczestników referendum lokalnego. Przejrzyste i jednoznaczne procedury ograniczają brak pewności prawa oraz sprzyjają budowaniu zaufania do instytucji referendum, organów samorządu terytorialnego i sądów.

3. Skutki gospodarcze: Projektowana regulacja nie wywoła skutków gospodarczych.

4. Skutki finansowe: Projektowana regulacja nie wywoła skutków finansowych dla sektora finansów publicznych.

Autorzy:

Wojciech Miller, ekspert ds. legislacji (pkt I-III)

Daniela Kupis, specjalistka w Wydziale Studiów Komparatystycznych (pkt IV, XI.5)

Wioleta Wasil-Rusecka, ekspert ds. legislacji (pkt V.1, X, XI.1.1)

prof. Krzysztof Wojtyczek, ekspert ds. legislacji (pkt V.2, XI.1.2)

dr Ziemowit Socha, specjalista ds. społecznych (pkt. VI, X, XI.2)

dr Dorota Ogryczak, specjalistka ds. systemu gospodarczego (pkt. VII, X, XI.3)

Monika Korolewska, specjalistka ds. finansów publicznych (pkt. VIII, X, XI.4)

Akceptował:

Wicedyrektor Biura Ekspertyz
i Oceny Skutków Regulacji

Ziemowit Cieślik

/podpisano elektronicznie/